

lun idea rapautuu niissä kunnissa, joissa tahtotila tai resurssit vaalia kulttuuriympäristön arvoja puuttuu. Tutkimuksessa esille tulee sekin, ettei valtiokaan ota kovin usein kantaakseen vastuuta suojelusta rakennussuojelulailla. Arvokasta ja ylemmillä kaavatasoillakin suojeltua rakennusperintöä putoaa suojeluinstrumenttien väliin, kun lakisuojelupäätöksissä katsotaan asemakaavoituksen olevan oikea suojelukeino niissäkin tapauksissa, joissa lakisuojelun hakuperusteena on kunnan päätös olla ajantasaistamatta vanhentunutta asemakaavaa. Kun siihen ei velvoiteta, rakennussuojelulailla suojelematta jättämispäätöksestä muodostuu samalla purkamisluvan myöntämisen oikeuttava päätös.

Päätös jättää suojelematta tai kaavoittamatta on tietoinen valinta, samoin se, mille seikoille painoarvoa annetaan. Suojelupäätösten perusteiden tutkiminen olisi tarpeellinen jatkotutkimusaihe: millä tavoin kokonaisharkinnassa painottuvat esimerkiksi omistajan kielteinen asennoituminen suojeluun, rakennuksen kunto ja taloudelliset syyt suhteessa kulttuurihistoriallisiin arvoihin tai merkityksiin paikallisyhteisölle. Etenkin jos kyseessä on julkisomisteinen kohde, kyse on myös esimerkiksi vastuunkannosta kulttuuriperinnöstä ja velvollisuudesta edistää sen toteutumista.

Syvällisempi pureutuminen suojelun oikeustieteellisiin kysymyksiin edellyttäisi kyseisen alan jatkotutkimusta, mutta tämäkin tutkimus joka tapauksessa osoittaa, että säädösohjauksen oikeudelliset tulkinnot ja kuntien vallan kasvu *mahdollistavat* monessa tapauksessa suojelun sivuuttamisen. Lainvoimaisesti suojeltuja kohteita on rakennuskannastamme vain yksi prosentti, ja etenkin asemakaavasuojaus tai sen purkaminen on pitkälti kunnan vallassa. Jopa kaikkein harvalukuisinta vanhinta rakennusperintöämme puretaan edelleen. Ellei ympäristövastuuta edellytetä jatkossakaan kunnilta ja taloudellisilta toimijoilta, suomalaisten puukaupunkien kohtalo uhkaa toistua myös hyvinvointivaltion rakennetun ympäristön osalta, eivätkä harvat vanhemmatkaan kohteet ole välttämättä turvattuja. Tällainen kehitys on jo käynnistynyt. Etenkin hyvinvointi-Suomen julkista rakennuskantaa on purettu ja puretaan edelleen kiihtyvää tahtia. Keinoja säilyttämiseen ei juuri ole, ellei kunnasta satu löytymään vaalimistahtoa ja osaaamista sen toteuttamiseen.

Kulttuuriympäristön vaalimisen mahdollisuudet näyttävän kapenevan edelleen, mikäli alueiden käytön ja rakentamisen lakiuudistukset etenevät poliittisen ohjauksen viitoittamaa tietä. Vuoden 2023 lopulla on aloitettu sekä valtion aluehallinnon uudistus että alueidenkäyttölain uudistus Petteri Orpon hallitusohjelman muotoon. Hallituksen tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja, jota varten uudistetaan sääntelyä sekä puretaan normeja. Aluehallinnon uudistus tähtää valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston sekä uusien alueellisten elinvoimakeskusten syntyyn. Johtavana ajatuksena on sujuvoittaminen ja yhden luukun periaate.

Uudistukset koskevat suurta joukkoa alueiden käytön ja rakentamisen kysymyksiä, joiden joukossa rakennussuojelu on vain yksi näkökulma. Silti kyseessä ovat rakennetun ympäristön suojelun kannalta keskeiset säädösohjauksen ja hallinnolliset rakenteet. Alueidenkäyttölain valmistelua varten perustetussa työryhmässä on useiden etujärjestöjen edustajia, mutta museoviranomaista tai